

<제1장 노동법 총론.제1절 노동법의 법원>

I. 법원의 의의

- 법원(法源)이란 법의 존재 형식 또는 인식 근거를 의미하며, 법으로서의 효력을 가지고 재판의 기준이 되는 것을 말한다. 노동법의 법원은 노동 관계를 규율하는 규범으로서 작용하는 모든 근거를 포함한다. 일반적인 법의 법원 외에 노사 간의 자치 규범이 중요한 위치를 차지하는 것이 특징이다.

II. 법원의 종류

1. 실정노동법

- 실정노동법은 국가 기관이 제정한 법규범으로서, 헌법을 최상위로 하여 법률, 명령, 조례 등으로 구성된다.

(1) 헌법

- 헌법은 노동법의 최고 법원으로서, 근로의 권리와 의무, 최저 임금제, 여성 및 연소자의 특별 보호, 근로 3권(단결권, 단체교섭권, 단체행동권) 등 노동 기본권에 관한 기본 원칙을 규정하고 있다.

(2) 법률 및 명령

- 국회가 제정하는 노동 관계 법률(근로기준법, 노동조합 및 노동관계조정법 등)과 대통령령, 총리령, 부령 등의 명령이 주요한 실정노동법을 구성한다. 이들은 헌법의 정신에 따라 구체적인 근로 조건 및 노사 관계를 규율한다.

(3) 자치 법규(조례)

- 지방자치단체가 법령의 범위 내에서 제정하는 자치 법규(조례)도 해당 지방자치단체 내의 노동 관계에 적용될 수 있는 법원이 될 수 있다.

(4) 국제 조약 및 국제 법규

- 국가가 체결·비준한 국제 조약(ILO 협약)과 일반적으로 승인된 국제 법규는 국내법과 같은 효력을 가지며 노동 관계의 법원이 된다.

2. 노사자치규범

- 노사자치규범은 국가의 개입 없이 노동 관계 당사자인 사용자와 근로자(대표)가 자율적인 의사로 제정한 규범으로서, 노동법의 특수성을 반영하는 중요한 법원이다.

(1) 단체협약

- 노동조합과 사용자 또는 사용자 단체가 단체교섭을 통해 합의하여 체결한 서면 문서이다. 단체협약 중 규범적 부분은 근로 조건이나 근로자와 사용자 간의 노동 관계를 규율하는 법규범으로서 강력한 효력을 가진다.

(2) 취업규칙

- 사용자가 사업장의 근로 조건이나 복무 규율에 관하여 일방적으로 작성한 규정이다. 근로기준법에 따라 제정 및 변경되어야 하며, 법률이나 단체협약에 위반되어서는 안 된다. 근로 조건의 최저 기준을 정하는 법규범으로서의 효력을 가진다.

(3) 근로계약

- 근로자와 사용자가 개별적으로 체결하는 계약으로서, 당사자 간의 노동 관계를 규율하는 가장 기본적인 규범이다. 근로계약에서 정한 근로 조건이 법률, 단체협약, 취업규칙이 정한 기준에 미달할 경우, 그 미달하는 부분은 무효가 되고 상위 규범이 정한 기준이 적용된다.

3. 노동관습법

- 노동관습법은 특정 사업장이나 지역, 직종에서 오랜 기간에 걸쳐 반복된 관행이 노사 쌍방에게 법적 확신으로 승인되어 법규범으로 작용하는 것을 말한다.

(1) 노동관행의 존재

- 일정한 행위나 사실 상태가 장기간에 걸쳐 반복되거나 계속되어 노동 관행이 성립되어 있어야 한다.

(2) 법적 확신

- 단순한 관행을 넘어 노사 당사자 모두가 그 관행에 구속되어야 한다는 법적 확신을 가지고 있어야 법원성이 인정된다. 판례는 노동 관행이 근로 조건을 규율하는 노동관습법으로 인정되기 위해서는 사회 일반의 상식에 비추어 규범적 사실로 승인될 정도에 이르러야 한다고 본다.

4. 부정례

- 부정례는 법의 형식은 아니지만 사실상 노동 관계에 영향을 미치거나 법적 분쟁 해결의 기준으로 원용되는 재판 기관의 판례나 행정 기관의 해석 등을 의미한다.

(1) 판례

- 법원의 재판을 통해 축적된 사법적 판단이다. 법적 구속력은 없지만, 사실상 하급심에 영향을 미친다. 노동법의 내용을 구체화하나, 원칙적으로 법원으로 인정되지 않는다.

(2) 행정 해석

- 노동 행정 기관(고용노동부, 노동위원회 등)의 법 해석이다. 이는 법원의 판단과는 달리 직접적인 법적 구속력은 없으나, 실제 행정에서 기준으로 작용하여 노사 관계에 사실상 강력한 영향력을 행사한다.

III. 결론

- 노동법의 법원은 헌법과 노동 관계 법률 같은 실정노동법 외에, 노사의 자율적인 의사로 형성되는 단체협약과 취업규칙 같은 노사자치규범이 중요한 위치를 차지한다. 또한, 오랜 관행이 법적 확신을 얻은 노동관습법도 법원의 역할을 수행한다. 이러한 다양한 법원들 사이에서는 상위 법 우선의 원칙, 신법 우선의 원칙 등이 적용되며, 근로 조건에 대해서는 유리한 조건 우선의 원칙이 노사자치규범 간의 효력 관계에 특수하게 적용될 수 있다.